

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2720/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมภพ พัฒนะพืระพงษ์

จำเลย

นางสาวนิภา เปรมมนัสมนตรี ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 112

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

ผู้ประกันเห็นว่า คดีนี้จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้รับฎีกาซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา การที่ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งเป็นเหตุผลที่ศาลชั้นต้นน่าจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องและผู้ประกันได้นำเงินสดจำนวน 300,000 บาท มาทำสัญญาประกันตัวจำเลยทั้งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน เงินที่ผู้ประกันนำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตราโทษจำคุกของจำเลย ประกอบกับจำเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว หากขาดจำเลยก็จะทำให้ครอบครัวกระทบกระเทือน โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ประกันเลื่อนการส่งตัวจำเลยไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับฎีกาของจำเลย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 168)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 266 จำนวน 2 กระทั่ง และผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรค 1

ประกอบด้วยมาตรา 266 อีก 2 กระทง แต่ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรค 1 ประกอบด้วยมาตรา 266 เพียง 2 กระทง ตามความในมาตรา 268 วรรค 2 ให้จำคุกจำเลยกระทงละ 1 ปี 6 เดือน รวม 2 กระทง เป็นโทษจำคุก 3 ปี ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ฯลฯ

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิด ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีในความผิดดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 266 ให้จำคุกมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ยกฟ้องข้อหาปลอมเช็ค นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีนางสาวนิภา เปรมมนัสมนตรี เป็นผู้ประกัน ในราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 135)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับและให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยมารับโทษตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ต่อมาศาลชั้นต้นอนุญาต ให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2533 มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน (อันดับ 148,151,160)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 158,165)

ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 167)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นกรณีที่นายประกันจะต้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น
ต่อศาลอุทธรณ์ มิใช่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา จึงให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นกรณีที่น่าายประกันจะต้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น
ต่อศาลอุทธรณ์ มิใช่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา จึงให้ยกคำร้อง

(อุดม เพ็องพุง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ก้าน อันนาคันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ